

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4879/2539

นาง สุมาลี บุญรอดหรือมโนมัยสุพัฒน์

โจทก์

นางสาว สุกานดา มโนมัยสุพัฒน์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531

จำเลยเป็นน้องสาวโจทก์ก่อนที่จำเลยจะด่าว่าโจทก์โจทก์และจำเลยทั้งสองโต้เถียงกันเรื่องที่จำเลยจะขายที่ดินพิพาทแต่โจทก์ไม่ยอมให้ขายการที่จำเลยด่าโจทก์ว่าอึเหี้ย อีสัตว์ อีดอกทองและไ้หมาเป็นเพียงคำหยาบคายถูกเหี้ยดหยามและสบประมาทโจทก์เท่านั้นยังไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงอันเป็นการประพฤตินรคุณอันโจทก์จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยกที่ดินบางส่วนให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นน้องสาวถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์ ในที่ดินโฉนดเลขที่ 20910 โดยเสนหา ต่อมาจำเลยทั้งสองจะขายที่ดินดังกล่าว โจทก์ไม่ยินยอมให้ขาย จำเลยทั้งสองจึงด่าโจทก์ว่า อึเหี้ย อีสัตว์ อีดอกทอง อีหมาหัวเน่า อีตอแหลอีคนไม่มีศีลธรรม อีคนร้อยล้น กูไม่นับถือมึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงอันเป็นการประพฤตินรคุณต่อโจทก์ขอให้เพิกถอนการให้ที่ดินพิพาท ให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่ถือ

กรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองคืนแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยด่าว่าโจทก์หมิ่นประมาทโจทก์
อย่างร้ายแรงอันเป็นการประพฤตินรคุณต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อเดียวว่า คำด่าของจำเลยทั้งสองเป็นการหมิ่น
ประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงเป็นการประพฤตินรคุณ ข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองเป็นน้องสาวโจทก์ ก่อนที่จำเลยทั้งสองจะด่าว่าโจทก์
โจทก์และจำเลยทั้งสองโต้เถียงกันเรื่องที่จำเลยทั้งสองจะขายที่ดินพิพาทแต่โจทก์ไม่
ยอมให้ขายโดยจำเลยทั้งสองด่าโจทก์ว่า อีเหี้ย อีสัตว์ อีดอกทองและไอ้หมา เห็นว่า
จำเลยทั้งสองเป็นน้องสาวโจทก์คำด่าดังกล่าวจึงเป็นแต่เพียงคำหยาบคาย ดูถูก
เหยียดหยามและสบประมาทโจทก์เท่านั้นยังไม่เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้าย
แรงอันเป็นการประพฤตินรคุณโจทก์

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ